4.3. POU'nun Uygunluğu: FİRMA, geliştirdiği veya kullandığı POU'nun GMP3 teknik standartlarına uygun olmasından, güncel dokümanlarla uyumlu çalışmasından ve değişikliklerin zamanında uygulanmasından sorumludur. Uyumsuzluk veya arıza durumlarında doğacak tüm sorumluluk FİRMA'ya aittir.

4.4. Eşleşme Altyapısı ve Teknik Sorumluluk: HUGIN, ÖKC üzerinde bulunan EŞLEŞME altyapısını kurmak ve GMP3'e uygun çalışabilirliğini sağlamakla yükümlüdür. FİRMA, kendi sisteminde HUGIN cihazları ile güvenli eşleşmeyi sağlamak ve test süreçlerinde gerekli teknik desteği sunmakla yükümlüdür.

4.5. GMP3 Uyumluluk Onay Desteği: FİRMA, HUGIN'in yasal mercilerden alması gereken veya ileride gerekebilecek GMP3 akıllı harici donanım uyum onaylarında HUGIN'e gerekli desteği sağlar. Bu çerçevede HUGIN'in talep etmesi halinde FİRMA, HUGIN'e eşleşme ve işlem altyapısının çalışır durumda olduğu bir çalışma seti sunar ve ilgili eğitimi sağlar.

4.6. Eşleşme Değişiklik Hakkı: HUGIN, GMP3 altyapısında veya eşleşme yöntemlerinde mevzuata veya teknik gerekliliklere bağlı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. FİRMA, bu değişiklikleri kendi sistemine entegre etmekle yükümlüdür.

4.7. Bilgilendirme ve Güncelleme: Taraflar, entegrasyon sürecinde tespit edilen teknik uyumsuzluklar, hatalar veya olası riskler hakkında birbirlerini gecikmeksizin bilgilendirmekle yükümlüdür.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devri veya lisans gibi kullandırma anlaşması kurulmamaktadır. HUGIN tarafından sunulan ürün, sistem, yazılım, kaynak kod, simülatör, doküman, eğitim materyali, marka, logo, tasarım ve sair içerik üzerindeki tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran HUGIN'e aittir. Bu kapsamda söz konusu hakların mülkiyeti hiçbir durumda FİRMA'ya veya FİRMA'nın müşterilerine (Üye İşyerine) geçmez; bu yönde bir hak tanınmış veya devredilmiş gibi yorumlanamaz. Taraflar, diğer Taraf'ın fikri ve sınai mülkiyet haklarına riayet etmek ve bu hakları ihlal edecek her türlü fiilden kaçınmakla yükümlüdür. Taraflara sağlanan materyaller yalnızca işbu Sözleşme'nin ifası amacıyla kullanılabilir; kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, tersine mühendislik yapılamaz, üçüncü kişilere devredilemez veya paylaşılamaz. Bu yükümlülük, işbu Sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.

6. FESİH

Taraflardan birinin, iflas, konkordato ilan etmesi, faaliyetlerini fiilen durdurması veya mahkeme ya da başka resmi makamlarca söz konusu Taraf aleyhine iflas işlemleri başlatılması veya söz konusu Taraf'a iflas memuru, kayyum ya da tasfiye memuru atanması, diğer Taraf'ı işbu Sözleşmeyi feshetmesi için haklı sebep teşkil eder.

Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde diğer Taraf, ihlal eden Taraf'a durumu düzeltmesi için yazılı bir bildirim gönderecektir. Bu yazılı bildirimin ihlal eden Tarafça alınmasını takiben, ihlal; bildirimde belirtilecek ve işin mahiyetine göre en geç 15 gün içinde giderilmezse diğer Taraf'ın Sözleşmeyi herhangi bir başkaca ihbarda bulunmaksızın feshetme hakkı mevcuttur. İşbu Sözleşme'yi haklı nedenle fesheden Taraf'ın her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyanını talep etme hakkı saklıdır.

Taraflar, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden tazminatsız olarak feshedebilecektir.